RESUMÉ — Zbraně a střelivo

90/2024 Sb.

Zdrojové znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2027.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje civilní nakládání se zbraněmi a střelivem, oprávnění, evidenci a kontrolu.

Zásady a nosné koncepty: Bezpečnost, způsobilost držitele, odpovědnost a sledovatelnost zbraní.

Systematika: Kategorizace, oprávnění fyzických a právnických osob, registrace, provoz a dohled.

Subjekty a objekty: Držitelé, podnikatelé, policie a další oprávněné orgány; zbraně, střelivo a související činnosti.

Postavení v právním systému: Zákon: obecně závazný předpis zákonné síly, podřízený ústavnímu pořádku. Zvláštní aplikační vztahy jsou rozlišeny níže.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Zákon č. 90/2024 Sb. je novou zvláštní úpravou civilního režimu. Nedovolené ozbrojování řeší trestní zákoník č. 40/2009 Sb.; profesní nakládání bezpečnostních sborů může mít odlišný zákonný režim.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1 — Působnost zákona

(1) Právo nabývat, držet a nosit zbraně je zaručeno za podmínek stanovených tímto zákonem.

§ 5 — Zásady kategorizace zbraně a střeliva

(1) Zbrani nebo střelivu, kterým lze na základě konstrukčních vlastností nebo funkčního principu přiřadit různé kategorie, se přiřadí kategorie, která je z těchto kategorií nejpřísněji regulována; to neplatí v případě zbraní historických nebo neaktivních.

§ 9 — Oprávnění nakládat s regulovanými součástmi zbraní

(1) Na nakládání s hlavní částí zbraně jako se samostatným předmětem se použijí ustanovení o nakládání se zbraní, jejíž taková hlavní část zbraně je nebo má být součástí.

§ 10 — Některá omezení oprávnění nakládat se zbraněmi a střelivem

(1) Podnikatel v oboru zbraní a střeliva je oprávněn se zbraněmi podléhajícími registraci, zbraněmi kategorie PO nebo se střelivem kategorie S1, S2 nebo S3 způsobem uvedeným v § 37 odst. 3 nakládat, pouze je-li držitelem zbrojní licence skupiny ZL1.

§ 11 — Obecné povinnosti při nakládání se zbraněmi a střelivem

(1) Každý je povinen a) předložit na výzvu 1.

§ 12 — Druhy zbrojního oprávnění

(1) Zbrojní oprávnění je obecné nebo rozšířené.

§ 13 — Podmínky zbrojního oprávnění a jeho vydání

(1) Zbrojní oprávnění vydá krajské ředitelství policie žadateli, který splňuje podmínky pro vydání a držení zbrojního oprávnění příslušného druhu (dále jen „podmínky zbrojního oprávnění „).

§ 14 — Věková hranice pro vydání zbrojního oprávnění

(2) V případě osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) musí být k žádosti o vydání zbrojního oprávnění přiložen písemný souhlas jejího zákonného zástupce, opatrovníka nebo poručníka a příslušné střední školy nebo spolku.

§ 20 — Odborná způsobilost

(1) Odborná způsobilost žadatele o vydání zbrojního oprávnění se ověřuje zkouškou odborné způsobilosti nebo komisionální zkouškou, které se skládají z a) teoretické části konané formou písemného testu, při němž žadatel o vydání zbrojního oprávnění prokazuje znalosti právních předpisů z oblasti nakládání se zbraněmi a střelivem, ověřování střelných zbraní a střeliva, trestněprávních aspektů nakládání se zbraněmi a střelivem, nauky o zbraních a střelivu, zásad bezpečného nakládání se zbraněmi a střelivem a ze zdravotnického minima, a b) praktické části, při níž žadatel o vydání zbrojního oprávnění prokazuje znalosti, schopnosti a dovednosti v oblasti postupů bezpečného nakládání se zbraněmi a střelivem a střelby na terč.

§ 21 — Pozastavení zbrojního oprávnění

(1) Krajské ředitelství policie může z důvodu ochrany vnitřního pořádku nebo bezpečnosti zbrojní oprávnění pozastavit na dobu, po kterou a) je u držitele zbrojního oprávnění dán důvod pro zajištění zbraně, střeliva nebo souvisejícího dokladu nebo listiny, b) se držitel zbrojního oprávnění považuje za zdravotně nezpůsobilého, nebo c) zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník, spolek nebo střední škola odvolá svůj souhlas s vydáním zbrojního oprávnění nezletilé osobě.

§ 22 — Odnětí zbrojního oprávnění

(1) Krajské ředitelství policie odejme zbrojní oprávnění, jestliže jeho držitel přestal splňovat podmínku zbrojního oprávnění uvedenou v § 13 odst. 1 písm. a), c) nebo e).

§ 23 — Zánik zbrojního oprávnění

Zbrojní oprávnění zaniká dnem a) následujícím po dni, ve kterém se jej jeho držitel vzdá, b) smrti jeho držitele nebo nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení jeho držitele za mrtvého, c) nabytí právní moci rozhodnutí o jeho odnětí, nebo d) nabytí právní moci rozhodnutí o uložení ochranného léčení nebo zabezpečovací detence jeho držiteli.

§ 24 — Možnost prokázat odbornou způsobilost

(2) Žadatel o vydání zbrojního oprávnění může odbornou způsobilost prokázat tak, že do 12 měsíců ode dne zápisu skutečnosti uvedené v odstavci 1 do centrálního registru zbraní úspěšně složí a) zkoušku odborné způsobilosti, kterou je oprávněn jednou opakovat, nebo b) komisionální zkoušku.

§ 25 — Termín a místo konání zkoušky

(1) Zkouška odborné způsobilosti se koná na střelnici zapsané v seznamu střelnic, na nichž lze konat zkoušku odborné způsobilosti nebo komisionální zkoušku (dále jen „zapsaná zkoušková střelnice“).

§ 26 — Průběh zkoušky

(1) Zkoušku odborné způsobilosti vykonává žadatel o vydání zbrojního oprávnění před zkušebním komisařem, kterého určí krajské ředitelství policie.

§ 27 — Testy pro teoretickou část zkoušky

(2) Ministerstvo sestavuje a zajišťuje vydání písemných testů pro zkoušky odborné způsobilosti a komisionální zkoušky.

§ 34 — Jmenování zkušebního komisaře

(1) Ministerstvo rozhodne o jmenování žadatele zkušebním komisařem na dobu 5 let, pokud žadatel a) dosáhl věku 30 let, b) prokázal odbornou způsobilost úspěšným složením zkoušky vykonané před komisí jmenovanou ministerstvem ze zástupců ministerstva a policie (dále jen „zkouška zkušebního komisaře“), c) je po dobu nejméně 3 let držitelem rozšířeného zbrojního oprávnění, d) má alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou a e) nebyl v posledních 5 letech odvolán z funkce zkušebního komisaře z důvodu uvedeného v § 36 odst. 2 písm. a) nebo b) anebo u něj v posledních 5 letech ministerstvo takové důvody pro odvolání neshledalo.

§ 35 — Územní rozsah oprávnění zkušebního komisaře

(1) Ministerstvo zapíše jmenovaného zkušebního komisaře do centrálního registru zbraní a vyznačí kraj, v němž může zkušební komisař provádět zkoušky odborné způsobilosti.

§ 36 — Překážky výkonu činnosti zkušebního komisaře, zánik oprávnění zkušebního komisaře a jeho odvolání

(1) Zkušební komisař nesmí vykonávat svou činnost po dobu a) pozastavení jeho zbrojního oprávnění, b) řízení o odvolání zkušebního komisaře, nebo c) svého zařazení k plnění úkolů podle tohoto zákona při výkonu působnosti krajského ředitelství policie, Policejního prezidia nebo ministerstva.

§ 37

(1) Rozlišuje se zbrojní licence skupiny ZL1, ZL2 a ZL3.

§ 38 — Podmínky zbrojní licence a její vydání

(1) Krajské ředitelství policie vydá zbrojní licenci žadateli, který splňuje podmínky pro vydání a držení zbrojní licence příslušné skupiny (dále jen „podmínky zbrojní licence „).

§ 39 — Odborná způsobilost

(1) Podmínka zbrojní licence spočívající v odborné způsobilosti se plní prostřednictvím odborně způsobilého hlavního zbrojíře, který splňuje požadavky podle odstavců 2 a 3 a který byl uveden v žádosti o vydání zbrojní licence nebo jeho ž ustanovení bylo krajskému ředitelství policie oznámeno v souladu s § 42 odst. 1 písm. d).

§ 42 — Další povinnosti držitele zbrojní licence

(1) Držitel zbrojní licence je dále povinen a) zajistit dodržování svého vnitřního předpisu a zpřístupnit jej osobám, které plní jeho úkoly, b) zajistit bez zbytečného odkladu změnu vnitřního předpisu v případech, kdy již neodpovídá podmínkám činnosti držitele zbrojní licence nebo požadavkům tohoto zákona, c) předložit bez zbytečného odkladu vnitřní předpis nebo jeho změnu krajskému ředitelství policie; vnitřní předpis nebo jeho změna, které nebyly předloženy odbornému útvaru policie, se považují za neúčinné, d) oznámit krajskému ředitelství policie bez zbytečného odkladu ustanovení a ukončení výkonu hlavního zbrojíře a e) umožnit za účelem provedení kontroly činnosti držitele zbrojní licence kontrolujícímu vstup do obydlí, ve kterém takový držitel zbrojní licence při své činnosti nakládá se zbraněmi nebo střelivem.

§ 45 — Zánik zbrojní licence

Zbrojní licence zaniká dnem a) nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí zbrojní licence, b) smrti nebo zániku držitele zbrojní licence, c) nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení držitele zbrojní licence za mrtvého, nebo d) následujícím po dni, ve kterém se její držitel zbrojní licence vzdal.

§ 48

(1) Krajské ředitelství policie na žádost vydá výjimku kategorie R2 držiteli zbrojního oprávnění nebo zbrojní licence skupiny ZL2 z důvodu a) uvedeného v § 47, b) spočívajícího v rekonstruování historických bitev nebo obdobných událostí, nebo c) uvedeného v § 50 písm. a) nebo d), jde-li o zbraň, která byla zaregistrována nejpozději ke dni 13. června 2017.

§ 49

Krajské ředitelství policie na žádost vydá výjimku kategorie S2 pro nakládání se střelivem kategorie S2 nebo pro nadlimitní zásobníky držiteli zbrojního oprávnění nebo zbrojní licence skupiny ZL2 za obdobných podmínek jako výjimku kategorie R2.

§ 51 — Řízení o vydání výjimky nebo povolení

(1) Žádost obsahuje kromě obecných náležitostí podle správního řádu v případě výjimky kategorie a) R1 údaje identifikující konkrétní zbraň, které se žádost týká, a b) S1 ráži, výrobní provedení a počet kusů střeliva, kterého se žádost týká.

§ 52 — Pozastavení výjimky nebo povolení

Výjimka kategorie R1, S1, R2 nebo S2 anebo povolení kategorie R3 jsou pozastaveny po dobu, po kterou je jejich držiteli pozastaveno zbrojní oprávnění nebo zbrojní licence.

§ 53 — Odnětí výjimky nebo povolení

(1) Krajské ředitelství policie odejme výjimku kategorie R1, S1, R2 nebo S2 anebo povolení kategorie R3, pominul-li trvale důvod, pro který byly vydány; to neplatí, pokud byly výjimka nebo povolení vydány z důvodu uvedeného v § 47 písm. a) nebo v § 50 písm. a).

§ 54 — Zánik výjimky nebo povolení

Výjimka kategorie R1, S1, R2 nebo S2 anebo povolení kategorie R3 zaniká dnem a) zániku zbrojního oprávnění nebo zbrojní licence držitele výjimky nebo povolení, nebo b) nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí takové výjimky nebo povolení.

§ 58 — Zánik zapsané autorizace

Zapsaná autorizace zaniká dnem a) nabytí právní moci rozhodnutí o jejím odnětí, b) smrti jejího držitele nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o jeho prohlášení za mrtvého, c) zániku jejího držitele, který je právnickou osobou, nebo d) následujícím po dni, ve kterém se zapsané autorizace její držitel vzdal.

§ 63 — Další povinnosti provozovatele střelnice

(1) Provozovatel střelnice je dále povinen a) zajistit seznámení osob, které budou na střelnici provádět střelbu, s provozním řádem střelnice a dohlížet na jeho dodržování, b) zajistit zpřístupnění aktuálního znění provozního řádu střelnice na střelnici a předložit jej včetně každé jeho změny bez zbytečného odkladu krajskému ředitelství policie; provozní řád střelnice, který nebyl zpřístupněn na střelnici nebo předložen krajskému ředitelství policie, se považuje za neúčinný, c) provést změnu provozního řádu střelnice v případech, kdy již neodpovídá podmínkám provozování střelnice nebo požadavkům tohoto zákona, d) ustanovit správce střelnice a oznámit krajskému ředitelství policie bez zbytečného odkladu ustanovení a ukončení výkonu funkce každého správce střelnice a e) zajistit vedení provozní knihy střelnice a její uchování nejméně po dobu 36 měsíců po skončení daného kalendářního roku.

§ 65 — Řídící střelby

(1) Stanoví-li tak provozní řád střelnice, může správce střelnice určit řídícího střelby, který správci střelnice poskytuje součinnost při dohledu nad dodržováním provozního řádu střelnice a při zajišťování bezpečného nakládání se zbraněmi a střelivem na střelnici.

§ 66 — Povolení provozovat střelnici na místě dřívější střelnice a ochranné pásmo střelnice

(1) Krajské ředitelství policie vydá povolení provozovat střelnici za podmínek uvedených v § 61 odst. 1, pokud žadatel žádá o povolení provozovat střelnici, která se svou povahou v podstatných znacích neodlišuje od střelnice, která byla v 24 měsících předcházejících podání žádosti o povolení provozovat střelnici v daném místě již provozována, a k žádosti přiloží provozní řád střelnice odpovídající požadavkům tohoto zákona; § 61 odst. 2 písm. b) až d) se nepoužijí, pokud původní povolení provozovat střelnici nebylo odňato z důvodu uvedeného v § 68 odst. 1 písm. b).

§ 67 — Pozastavení povolení provozovat střelnici

(1) Krajské ředitelství policie může z důvodu ochrany vnitřního pořádku nebo bezpečnosti povolení provozovat střelnici pozastavit na dobu, po kterou a) provozovatel střelnice nemá ustanoveného žádného správce střelnice, pokud takový stav trvá po dobu delší než 60 dnů, b) je ohrožován život, zdraví nebo majetek jiné osoby z důvodu rozporu skutečného technického stavu střelnice s jejím provozním řádem nebo s technicko-organizačními požadavky, které stanoví příloha č. 3 k tomuto zákonu, c) provozovatel střelnice přerušil provoz střelnice, nebo d) provozní řád střelnice vážným způsobem neodpovídá podmínkám stanoveným tímto zákonem nebo provozovatel střelnice nepřijme účinná opatření, aby zamezil opakovanému hrubému porušování tohoto zákona nebo provozního řádu střelnice při jejím provozu.

§ 68 — Odnětí povolení provozovat střelnici

(2) Odvolání proti rozhodnutí o odnětí povolení provozovat střelnici nemá odkladný účinek.

§ 69 — Zánik povolení provozovat střelnici

Povolení provozovat střelnici zaniká dnem a) nabytí právní moci rozhodnutí o jeho odnětí, b) smrti nebo zániku provozovatele střelnice, c) nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení provozovatele střelnice za mrtvého, nebo d) následujícím po dni, ve kterém se jej provozovatel střelnice vzdal.

§ 70 — Registrace zbraně podléhající registraci

(1) Držitel zbrojního oprávnění nebo držitel zbrojní licence skupiny ZL2, který nabude zbraň podléhající registraci, je povinen ohlásit tuto skutečnost do 10 pracovních dnů ode dne, kdy s takovou zbraní začal nakládat, krajskému ředitelství policie a předložit mu tuto zbraň k prohlídce jejího označení a technického stavu.

§ 71 — Hlavní a vedlejší držitel zbraně

(1) Hlavním držitelem zbraně je osoba, které byla tato zbraň zaregistrována podle § 70 odst. 1.

§ 76 — Další evidenční povinnost držitele zbrojní licence skupiny ZL1

(1) Držitel zbrojní licence skupiny ZL1 je povinen do centrálního registru zbraní zapisovat údaje o zbraních podléhajících registraci, zbraních kategorie PO a střelivu, s nimiž nakládá.

§ 79 — Svěření zbraně nebo střeliva

(1) Svěřením zbraně nebo střeliva je pro účely tohoto zákona umožnění jiné fyzické osobě nakládat se svěřenou zbraní nebo střelivem pod dohledem osoby oprávněné se svěřovanou zbraní a střelivem nakládat.

§ 80 — Skryté nošení zbraně

(1) Zbraň musí být nošena skrytě; to neplatí, jde-li o a) nošení zbraně v provozovně držitele zbrojní licence, na střelnici nebo v jiném zřetelně ohraničeném prostoru, ve kterém se se zbraní nakládá se souhlasem jeho majitele, nájemce nebo provozovatele, nebo b) viditelné nošení anebo přepravu zbraně v souladu s § 81.

§ 81 — Viditelné nošení zbraně

(1) Osoba, která nakládá se zbraní, je oprávněna ji viditelně nosit, pokud se v souladu s tímto nebo jiným zákonem účastní akce nebo provádí činnost, při kterých se obvykle nakládá se zbraněmi, a pokud způsob nošení zbraně je přiměřený povaze této akce nebo činnosti.

§ 82

(1) Veřejně vystavovat zbraň nebo střelivo lze za obdobných podmínek jako viditelně nosit zbraň.

§ 83 — Zabezpečení uložené zbraně nebo střeliva

(1) Osoba, která nakládá se zbraní nebo střelivem, je povinna zbraně a střelivo, které ukládá mimo svou bezprostřední kontrolu, zabezpečit s ohledem na jejich povahu a místní podmínky tak, aby bylo zabráněno jejich zneužití, ztrátě, odcizení nebo zašantročení.

§ 84 — Jiný způsob zabezpečení

(1) Nelze-li s ohledem na rozměry zbraní nebo střeliva, jejich množství nebo účel zajistit zabezpečení podle § 83 anebo odpovídá-li to zvláštním místním podmínkám, krajské ředitelství policie na žádost povolí jiný způsob zabezpečení, pokud je zaručena jejich ochrana proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.

§ 85 — Uložení a zabezpečení krátké zbraně v případě zákazu vstupu se zbraní

Pokud orgán veřejné moci vynucuje zákaz vstupu se zbraní do svých úředních nebo chráněných prostor, umožní jejímu držiteli bezpečné uložení krátké zbraně.

§ 86 — Označení zbraně identifikačními údaji

(1) Palná a plynová zbraň musí být označeny jedinečnými údaji umožňujícími jejich individuální identifikaci, a to vždy alespoň jménem výrobce nebo jeho obchodní značkou, zemí nebo místem výroby, výrobním číslem, rokem výroby, pokud není součástí výrobního čísla, ráží a označením modelu, pokud výrobce nebo dovozce takové označení užívá.

§ 93 — Oprávnění znehodnotit palnou zbraň nebo zhotovit její řez

(1) Znehodnotit palnou zbraň nebo zhotovit její řez je oprávněn držitel zbrojní licence skupiny ZL1.

§ 94

(1) Technické požadavky na nevratnou úpravu zbraně v případě znehodnocování palných zbraní stanoví a) přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se stanoví technické specifikace pro znehodnocování palných zbraní2, nebo b) vláda nařízením, pokud jde o zbraně, na které se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie uvedený v písmenu a).

§ 95

(1) Technické požadavky na nevratnou úpravu zbraně v případě zhotovení řezu zbraně stanoví vláda nařízením.

§ 96

(1) Osoba, která není držitelem zbrojní licence skupiny ZL1, je oprávněna vyrábět, přebíjet, delaborovat, znehodnocovat nebo ničit střelivo, se kterým je oprávněna nakládat, nebo z hotovo vat jeho řezy pouze pro vlastní potřebu a při tom postupuje tak, aby nebyl ohrožen život, zdraví nebo majetek.

§ 101 — Oprávnění držitele evropského zbrojního pasu

(1) Držitel evropského zbrojního pasu je oprávněn zbraň zapsanou v evropském zbrojním pasu a) dočasně přemístit a používat na území České republiky způsobem odpovídajícím účelu cesty, nebo b) převážet takovou zbraň do jiného členského státu nebo přes území jiného členského státu, přičemž je povinen dodržovat podmínky nakládání se zbraní stanovené jiným členským státem.

§ 106 — Odejmutí oprávnění

(1) Krajské ředitelství policie odejme oprávnění přiznaná podle § 98 nebo 101, pokud a) jejich držitel přestal splňovat některou z podmínek pro jejich vydání, b) jejich držitel opakovaně nebo hrubým způsobem porušil své povinnosti v souvislosti s nakládáním se zbraněmi nebo střelivem nebo opakovaně nebo hrubým způsobem porušil podmínky stanovené ve zbrojním průvodním listu, nebo c) údaje uvedené ve zbrojním průvodním listu nebo v evropském zbrojním pasu vydávaném Českou republikou přestaly odpovídat skutečnosti.

§ 107 — Zánik platnosti zbrojního průvodního listu nebo evropského zbrojního pasu

(1) Platnost zbrojního průvodního listu nebo evropského zbrojního pasu vydávaného Českou republikou zaniká dnem a) uplynutí doby, na kterou byly vydány, b) nabytí právní moci rozhodnutí o jejich odnětí, c) smrti nebo zániku jejich držitele anebo nabytí právní moci rozhodnutí o jeho prohlášení za mrtvého, d) ohlášení jejich ztráty nebo odcizení, nebo e) následujícím po dni, ve kterém se jich jejich držitel vzdá.

§ 108

(1) Trvale dovézt, trvale vyvézt nebo v rámci Evropské unie trvale přeshraničně přemístit zbraň nebo střelivo za podmínek, které upravuje jiný právní předpis7, je oprávněn držitel zbrojní licence.

§ 109

(1) Ustanovení této hlavy se nevztahují na dočasné přeshraniční přemístění zbraní nebo střeliva ozbrojeným doprovodem občanů cizích států, kterým je ozbrojená ochrana jako chráněným osobám poskytována se souhlasem jejich státu, a to za předpokladu žádosti cizího státu o umožnění dočasného přeshraničního přemístění zbraní nebo střeliva.

§ 110 — Osoba zajišťující přepravu

(1) Osobou zajišťující přepravu je osoba oprávněná provést přepravu zbraní nebo střeliva podle tohoto nebo jiného zákona, která provedla hlášení přepravy zbraní nebo střeliva; nebylo-li hlášení provedeno, je osobou zajišťující přepravu osoba, která je v centrálním registru zbraní za osobu zajišťující přepravu označena, a nelze-li ji ani takto určit, považuje se za osobu zajišťující přepravu odesilatel.

§ 111

(1) Hlášení podléhá, jde-li o zbraně podléhající registraci, zbraně kategorie PO a palné zbraně kategorie NO nebo střelivo, přeprava a) více než 100 kusů zbraní nebo více než 200 000 nábojů anebo nábojek, nebo b) aktivních komponentů střeliva v množství vyšším, než jaké stanoví vláda nařízením.

§ 112

(1) V případě, že přeprava zbraní a střeliva podléhá hlášení, musí potvrzení o hlášení doprovázet přepravované zbraně a střelivo až do místa určení.

§ 113 — Zabezpečení při přepravě

(1) Zbraně podléhající registraci, zbraně kategorie PO, palné zbraně kategorie NO, střelivo a aktivní komponenty střeliva se při přepravě zabezpečují proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.

§ 114 — Zákaz, pozastavení a jiné změny přepravy zbraně nebo střeliva

(1) Příslušník policie může z důvodu ochrany vnitřního pořádku nebo bezpečnosti přepravu zbraně nebo střeliva zakázat, na nezbytně nutnou dobu ji pozastavit nebo přikázat provedení přepravy odlišnou trasou nebo splnění dodatečných podmínek pro zabezpečení přepravy, pokud a) přeprava nebyla v souladu s § 111 ohlášena nebo nejsou splněny další požadavky na provedení přepravy podléhající hlášení, b) je zjištěn vážný nedostatek v bezpečnosti přepravy, c) je dán důvod pro zadržení nebo zajištění přepravovaných zbraní nebo střeliva, d) je to nezbytné z důvodu plnění mezinárodních závazků České republiky nebo zabezpečení jejích zahraničně- politických zájmů, nebo e) to vyžaduje bezpečnost přepravy zbraní nebo střeliva anebo jiný důležitý veřejný zájem.

§ 123 — Zajištění zbraně, střeliva nebo souvisejícího dokladu nebo listiny

(2) Vydání rozhodnutí o zajištění může být prvním úkonem v řízení.

§ 124 — Vrácení zadržené nebo zajištěné zbraně a úhrada nákladů na jejich zadržení nebo zajištění

(1) Krajské ředitelství policie bez zbytečného odkladu vrátí zbraň, střelivo nebo související doklad nebo listinu jejich držiteli poté, co a) pominuly důvody, které vedly k jejich zadržení, a nebylo-li rozhodnuto o jejich zajištění, nebo b) rozhodl o zrušení jejich zajištění.

§ 125

(1) Osoba, jejíž oprávnění k nakládání se zbraní nebo střelivem bylo pozastaveno nebo zaniklo, nebo osoba, která namísto takové osoby v době pozastavení nebo zániku jejího oprávnění se zbraní nebo střelivem nakládá, je povinna do 10 pracovních dnů a) odevzdat zbraň a střelivo krajskému ředitelství policie, nebo b) umožnit krajskému ředitelství policie jejich převzetí nebo zabezpečení proti přístupu neoprávněné osoby na místě jejich dosavadního uložení.

§ 126

Na dobu, po kterou jsou dány podmínky pro pozastavení oprávnění, o jehož vydání ale ještě nebylo rozhodnuto, krajské ředitelství policie řízení o vydání takového oprávnění přeruší.

§ 127

(1) Orgán, který rozhodl o propadnutí nebo zabrání zbraně nebo střeliva, vyrozumí bez zbytečného odkladu po nabytí právní moci rozhodnutí útvar policie, u něhož jsou zbraň nebo střelivo uloženy.

§ 128 — Informační systém centrální registr zbraní

(1) Centrální registr zbraní je neveřejný informační systém veřejné správy, který slouží k výkonu státní správy v oblasti nakládání se zbraněmi a střelivem, systematickému sledování zbraní a střeliva a provozování střelnic a k plnění dalších úkolů státní správy stanovených tímto zákonem, zákonem o munici nebo jiným zákonem.

§ 132 — Uchovávání údajů, omezení oprávnění je využívat a jejich vymazání

(1) Údaje vedené v centrálním registru zbraní se v něm uchovávají po dobu 30 let ode dne a) prokazatelného zničení zbraně podléhající registraci nebo zbraně kategorie PO, jde-li o údaje týkající se konkrétně určené palné zbraně, nebo b) zániku povinnosti vést tyto údaje v centrálním registru zbraní, jde-li o údaje neuvedené v písmenu a); údaje o žadateli o vydání zbrojního oprávnění, jehož žádost byla zamítnuta z důvodu, že neuspěl u zkoušky odborné způsobilosti nebo komisionální zkoušky, se uchovávají po dobu 12 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí jeho žádosti.

§ 137 — Policejní prezidium

Policejní prezidium ve správním řízení plní úkoly nadřízeného správního orgánu vůči krajskému ředitelství policie.

§ 138 — Kontrolní orgány a kontrolované osoby

(2) Je-li to k dosažení účelu kontroly plnění povinností stanovených tímto zákonem potřebné, může kontrolní orgán kontrolovat také činnost jiné osoby nebo jiné nevyňaté veřejnoprávní instituce, a to v rozsahu, ve kterém jejich činnost souvisí s činností kontrolované osoby.

§ 139 — Kontrolní průkaz

(1) Příslušník policie nebo zaměstnanec policie, který je zařazen v krajském ředitelství policie nebo v Policejním prezidiu, prokazuje pověření ke kontrole předložením kontrolního průkazu.

§ 140 — Opatření k nápravě

(1) Je-li to nezbytné k zajištění bezpečnosti osob, majetku nebo veřejného pořádku, může orgán příslušný ke kontrole podle § 138 odst. 1, a to i bez provedené kontroly, držiteli zbrojní licence, pořadateli výstavy, zahraniční osobě, která při podnikatelské činnosti přepravuje nebo zajišťuje dopravu zbraní nebo střeliva, provozovateli střelnice nebo nevyňaté veřejnoprávní instituci uložit opatření k nápravě, které spočívá v povinnosti odstranit protiprávní stav, pokud byly zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že nebyla dodržena povinnost nebo byl porušen zákaz podle tohoto zákona a protiprávní stav trvá.

§ 141 — Použití kontrolního řádu

Na kontrolu a dozor vykonávané podle tohoto zákona se použije kontrolní řád.

§ 145 — Prověření podmínek oprávnění

(1) Krajské ředitelství policie prověří alespoň jednou za 5 let, že držitel a) zbrojního oprávnění splňuje podmínky zbrojního oprávnění; to neplatí, jde-li o podmínku odborné způsobilosti, b) zbrojní licence splňuje podmínky zbrojní licence a c) zapsané autorizace splňuje podmínky uvedené v § 55.

§ 148 — Způsob a účinek zápisu oprávnění do centrálního registru zbraní

(1) Krajské ředitelství policie rozhodnutí písemně nevyhotovuje a pouze zapíše údaj o přiznání práva do centrálního registru zbraní, pokud v plném rozsahu vyhoví žádosti o a) vydání zbrojního oprávnění, b) přiznání práva provozovat střelnici jako zapsanou zkouškovou střelnici, c) vydání zbrojní licence, d) výjimku kategorie R1, S1, R2 nebo S2 anebo povolení kategorie R3, e) vydání zapsané autorizace, f) registraci zbraně, nebo g) zápis vedlejšího držitele zbraně.

Podklad: 90-2024-Sb o strelnych zpranich a strelivu.pdf • 63 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 3970 slov resumé včetně úvodu z 29558 slov vyčištěného podkladu (13,43 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.